



КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Апеляційне провадження
№ 22-ц/824/9925/2026

Доповідач – Кафідова О.В.

У Х В А Л А

м. Київ

Справа № 754/3701/24

25 червня 2026 року Київський апеляційний суд у складі судді Судової палати з розгляду цивільних справ Кафідової О.В., вирішуючи питання про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою позивача Ткачука Михайла Васильовича на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 19 березня 2026 року, постановлене під головуванням судді Бобко В.В., у цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 19 березня 2026 року заяву відповідача по справі – Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення по цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків задоволено частково.

Розстрочено Довгому Богдану Сергійовичу виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 в частині стягнення з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в загальному розмірі 118478,85грн, рівними щомісячними платежами, а саме у розмірі 9873,24грн, протягом 12 місяців з дати набрання ухвали законної сили, оплату проводити до 25 числа кожного місяця.

Не погоджуючись з такою ухвалою суду першої інстанції, 30 березня 2026 року позивач Ткачук Михайло Васильович подав через підсистему «Електронний суд» до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу, в якій просить, відкрити апеляційне провадження, скасувати ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 19.03.2026 у справі № 754/3701/24, провадження № 6/754/150/26, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні заяви Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення, альтернативно, у разі якщо апеляційний суд вважатиме неможливим ухвалення нового рішення через неповноту матеріалів, скасувати ухвалу та передати питання на новий розгляд до суду першої інстанції, у разі задоволення апеляційної скарги покласти витрати зі сплати судового збору на Довгого Богдана Сергійовича відповідно до ст. 141 ЦПК України.

Дослідивши матеріали справи апеляційний суд приходить до наступних висновків.

Згідно вимог ч. 4 ст. 356 ЦПК України до апеляційної скарги додається, зокрема, документ, що підтверджує сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до положень Закону України «Про судовий збір» за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством, за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду,

Підписувач: Кафідова Олена Василівна

Київський апеляційний суд

Сертифікат: 04AF212836405D990400000065853800D53EEC00

Дійсний до: 26.12.2027



8 240000 000392 8 5924

АСЕД "Апеляція"

заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, за видачу судами документів, у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом справляється судовий збір.

Позивач в поданій апеляційній скарзі просив відстрочити сплату судового збору за подання апеляційної скарги до ухвалення судового рішення Київським апеляційним судом, в обґрунтування клопотання зазначив, що проходить військову службу та має обмежені фінансові можливості, пов'язані з проходженням служби, що істотно ускладнює негайну сплату судового збору за подання апеляційної скарги.

Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, - у справах, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, а також під час виконання службових обов'язків.

За положеннями частини першої статті 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов'язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 12 лютого 2020 року в справі № 640/7310/19 погодилась із висновками суду першої інстанції про відсутність підстав для звільнення особи від сплати судового збору на підставі пункту 12 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір», оскільки зміст заявлених вимог свідчить, що вони не пов'язані з виконанням особою військових обов'язків та не стосуються його службових обов'язків.

Аналогічним чином Верховним Судом були застосовані положення пункту 12 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» в ухвалах від 26 липня 2023 року у справі № 755/25044/14-ц, від 29 червня 2023 року у справі № 274/1676/22.

За таких обставин, відсутні передбачені пунктом 12 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» підстави для звільнення Ткачука Михайла Васильовича від сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 19.03.2026, оскільки дана справа не пов'язана із виконанням Ткачуком М.В. військових обов'язків та не стосується його службових обов'язків.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Підпунктом 6 пункту 1 частини другої статті 4 Закону визначено розмір ставки судового збору за подання апеляційної на рішення суду, а саме 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» при поданні до суду процесуальних документів, передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі - застосовується коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору.

Отже, судовий збір за подання апеляційної скарги на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 19 березня 2026 року від 18 травня 2026 року становить 532 грн. 48 коп.

Проте, при поданні апеляційної скарги позивачем Ткачуком Михайлом Васильовичем не було сплачено судовий збір.

Підписувач: Кафідова Олена Василівна

Сертифікат: 04AF212836405D990400000065853800D53EEC00

Дійсний до: 26.12.2027

Київський апеляційний суд



АСЕД "Апеляція"

Відповідно до вимог ст. 357 ЦПК України суддя, встановивши, що апеляційну скаргу подано без додержання вимог статті 356 ЦПК України, а також у разі несплати суми судового збору, постановляє ухвалу про залишення її без руху, про що повідомляє відповідну особу і надає строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня отримання ухвали.

За наведених обставин, суд пропонує апелянту усунути зазначені недоліки апеляційної скарги шляхом подання на адресу Київського апеляційного суду оригіналу документу про сплату судового збору на суму 532 грн. 48 коп. за реквізитами: Отримувач коштів - ГУК у м.Києві/Солом.р-н/22030101, код отримувача (код ЄДРПОУ) 37993783, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача (МФО) 899998, рахунок отримувача UA548999980313101206080026010, код класифікації доходів бюджету: 22030101 та/або належні та допустимі докази на підтвердження звільнення апелянта від сплати судового збору.

Керуючись ст.ст. 356, 357 ЦПК України, суд,-

у х в а л и в :

Відмовити позивачу Ткачуку Михайлу Васильовичу в клопотанні про відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 19 березня 2026.

Апеляційну скаргу позивача Ткачука Михайла Васильовича на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 19 березня 2026 року, постановлене під головуванням судді Бобко В.В., у цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків залишити без руху.

Надати строк для усунення недоліків апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Роз'яснити, що у разі не виконання вимог даної ухвали у визначений строк, апеляційна скарга буде вважатись неподаною та повернута.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Суддя:

Підписувач: Кафідова Олена Василівна

Сертифікат: 04AF212836405D99040000065853800D53EEC00

Дійсний до: 26.12.2027

Київський апеляційний суд



АСЕД "Апеляція"